

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 633/2534

นาย สุเทพ จัน ตะเคียน

โจทก์

นาย ทองหล่อ จั่น ตะเคียน

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 144

คดีเดิม จำเลยฟ้องโจทก์ขอให้ขับไล่โจทก์ให้ออกจากที่ดินตามฟ้อง ศาลชั้นต้นวินิจฉัยแล้วว่าโจทก์อยู่ในที่ดินตามฟ้องโดยอาศัยสัญญาเช่าและไม่มีสิทธิครอบครอง การที่โจทก์มาฟ้องคดีหลังอ้างว่าโจทก์เป็นเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน และสัญญาเช่าเป็นโมฆะเท่ากับโจทก์ขอให้ศาลพิพากษาในประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดไปแล้วและคดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำตาม ป.วิ.พ. มาตรา 144.

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าโจทก์เป็นเจ้าของและผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 10/98 และเลขที่ 68/98 หมู่ 7ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องและพิพากษาว่าสัญญาเช่าลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2529 ที่จำเลยนำไปใช้ฟ้องโจทก์ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 180/2531 ของศาลชั้นต้นเป็นโมฆะ

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้ว มีคำสั่งว่า โจทก์ตั้งประเด็นมาในคำฟ้องเพื่อขอให้ศาลวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่พิพาท จำเลยไม่มีสิทธิฟ้องขับไล่ ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกับที่ศาลได้วินิจฉัยชี้ขาดในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 180/2531 จึง

เป็นการรื้อร่งฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันตาม  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 เป็นฟ้องซ้ำ ให้ยกฟ้อง ค่าฤชา  
ธรรมเนียมเป็นพับ

### โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การฟ้องคดีนี้ของโจทก์เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณา  
ซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 180/2531 ของศาลชั้นต้นต้องห้ามตามประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 ศาลชั้นต้นสั่งรับฟ้องไว้แล้วที่ศาลชั้นต้น  
สั่งให้ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับจึงมีอำนาจสั่งได้ พิพากษายืน

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปรากฏตามคำพิพากษาคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1712/2530  
หมายเลขแดงที่ 180/2531 ระหว่างนายทองหล่อ จันทะเคียน(จำเลยคดีนี้) โจทก์  
นายสุเทพ จันทะเคียน (โจทก์คดีนี้) จำเลย ของศาลชั้นต้นเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข  
6 ว่าในคดีดังกล่าวจำเลยได้ฟ้องขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 10/98  
และ 68/98 โดยกล่าวอ้างว่า โจทก์ได้เช่าที่ดินดังกล่าวของจำเลยผู้อื่นตามเอกสาร  
ท้ายฟ้องหมายเลข 5 และศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยว่า โจทก์ได้เช่าที่ดินดังกล่าวจาก  
จำเลยตามสัญญาเช่าเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 พิพากษาให้ขับไล่โจทก์  
หมายความว่า ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยแล้วว่าโจทก์อยู่ในที่ดินตามฟ้องโดยอาศัยสัญญา  
เช่าและไม่มีสิทธิครอบครองดังนั้น การที่โจทก์คดีนี้ขอให้พิพากษาว่า โจทก์เป็น  
เจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 10/98 และ 68/98 และสัญญาเช่า  
เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 เป็นโมฆะ เท่ากับโจทก์ขอให้ศาลมีคำพิพากษาใน  
ประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดไปแล้ว ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 180/2531 ของศาลชั้น  
ต้น ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ การฟ้องคดีนี้ของโจทก์จึง

เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
มาตรา 144 คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง มิใช่มีคำสั่งไม่รับฟ้อง จึงไม่อาจสั่งคืน  
ค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้โจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา  
151 ได้..."

พิพากษายืน.

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงษ์-ชลิต ประไพศาล)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |